

CAPÍTULO II DOS CRITÉRIOS DE REENQUADRAMENTO

Art. 39 O tempo de serviço do servidor será apurado em dias.

Art. 40 Os servidores que exerçam ou tenham exercido cargos ou funções de chefia e supervisão previstos na estrutura organizacional da Assembleia, em caráter permanente ou em substituição, obterão referências adicionais, de acordo com o tempo de exercício nos mesmos previstos no Anexo IX, Tabela III.

§ 1º A comprovação do exercício do cargo em comissão ou da função deverá ser feita através de cópia do ato de designação ou de outro documento legal.

§ 2º A substituição será considerada, para aumento de referência, apenas uma única vez.

Art. 41 O servidor reenquadrado como Técnico Legislativo de Nível Médio, mas que possuir curso superior completo ou especialização de no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas, será automaticamente promovido para o primeiro nível da Classe D na carreira correspondente.

Parágrafo único A escolaridade referida no *caput* deste artigo deverá ser devidamente comprovada através do diploma, carteira de registro profissional ou outro documento legal correspondente.

Art. 42 O servidor reenquadrado como Técnico Legislativo de Nível Fundamental, mas que possuir curso médio completo, será automaticamente promovido para o primeiro nível da Classe D na carreira correspondente.

Parágrafo único A escolaridade referida no *caput* deste artigo deverá ser devidamente comprovada através de diploma ou outro documento legal correspondente.

Art. 43 Serão considerados para contagem de pontos os cursos de treinamento ou de aperfeiçoamento compatíveis com as atividades desenvolvidas no Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, devidamente comprovados através dos certificados correspondentes.

§ 1º Não serão consideradas as participações em simpósios, congressos, feiras, semanas, conferências e outros de mesmo nível.

§ 2º Para efeito de atribuição de pontos, serão somadas as cargas horárias de cada curso apresentado, independente do número de cursos.

§ 3º Os certificados que não informarem a carga horária total do curso não serão considerados.

§ 4º Os cursos patrocinados pelo Poder Legislativo, mesmo que não compatíveis com as atribuições executadas pelo servidor, serão considerados para contagem de pontos.

Art. 44 O tempo de formado será contado a partir do término do curso correspondente, de acordo com os dados do diploma, do atestado de conclusão correspondente ou da carteira de registro profissional.

Parágrafo único O fator tempo de formado será considerado somente para 01 (um) curso, seja ele profissionalizante de 2º grau ou de nível superior.

Art. 45 O servidor reenquadrado no cargo de carreira de Técnico Legislativo de Nível Superior, que possuir um segundo curso de nível superior com no mínimo 3 000 horas (três mil horas), especialização de no mínimo 360 horas (trezentos e sessenta horas), mestrado ou doutorado, após a devida comprovação prevista no art. 13, § 1º, será enquadrado automaticamente na Classe B do cargo de carreira de Técnico Legislativo de Nível Superior.

Parágrafo único Será considerado apenas um curso de especialização e um segundo curso de nível superior para a reclassificação nas classes B e D, respectivamente, dos cargos de Técnico Legislativo de Nível Superior e Técnico Legislativo de Nível Médio. As cargas horárias de um terceiro curso superior e ou de uma segunda especialização serão contadas como carga horária para a mudança de referência na respectiva classe.

Art. 46 O servidor que perceber vencimentos superiores ao valor da referência definida pelo total de pontos obtidos nos fatores para seu reenquadramento será reclassificado na nova referência correspondente ao seu vencimento.

Parágrafo único O servidor nas condições estabelecidas no *caput* deste artigo permanecerá bloqueado na referência de seu vencimento, sem direito a progressão para a referência seguinte até que complete o tempo mínimo ou a pontuação exigida para tal.

Art. 47 A contagem de pontos para efeitos de reenquadramento levará em conta os eventos funcionais ocorridos até 31 de dezembro de 2002.

Art. 48 Os servidores colocados à disposição de outros órgãos, com todos os direitos e vantagens do cargo, serão reenquadrados no plano, devendo apresentar toda a documentação exigida, da mesma forma será reenquadrado o servidor licenciado sem remuneração.

Art. 49 Todos os comprovantes exigidos so terão validade mediante apresentação dos originais e fotocópias, que serão autenticadas pela Secretaria de Recursos Humanos.

TÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 50 A implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários será efetivada no ato de publicação desta lei.

Art. 51 A Mesa Diretora aprovará o enquadramento e fará publicar as matrículas dos servidores e seus respectivos titulares, por categoria funcional.

§ 1º Aquele que se julgar prejudicado poderá solicitar reconsideração do ato que o enquadrar, através de requerimento fundamentado.

§ 2º O requerimento de reconsideração deverá ser formulado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de seu enquadramento, e será encaminhado ao setor competente, para análise e parecer conclusivo sobre a procedência ou não do mesmo.

§ 3º O requerimento do pedido de reconsideração deverá ser despachado no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.

Art. 52 Os proventos de aposentadoria e as pensões serão calculados com observância do disposto no art. 57 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, e revistos na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade.

Parágrafo único Os proventos da aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

Art. 53 Ficam concedidos aos servidores inativos e aos pensionistas os benefícios desta lei, na forma preconizada na Emenda Constitucional nº 19.

Art. 54 Ficam criados, na estrutura organizacional do Poder Legislativo os cargos de: Direção Superior Legislativo - DSL, Direção Intermediária - COR/GER, Assessoramento e Assistência - ASE/ASI/AAL, e Assessoramento Parlamentar - AP, conforme os Anexos III e IV desta lei.

Art. 55 Serão automaticamente extintos, a medida que vagarem, os cargos de provimento efetivo e os cargos isolados de provimento em comissão, constantes dos Anexos I e II desta lei.

Art. 56 Serão extintos na estrutura de cargos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, os cargos de provimento em comissão constantes do Anexo III da Lei nº 7 099/98.

Art. 57 Serão extintos da estrutura de cargos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso os cargos de provimento efetivo constantes do Decreto Legislativo nº 2 859, de 23 de dezembro de 1993.

Art. 58 Fica extinta a função gratificada de Motorista do Presidente, assegurado o direito adquirido de quem a percebe.

Art. 59 Ficam criadas as funções de confiança, no valor de R\$332,00 (trezentos e trinta e dois reais), para os servidores lotados na Coordenadoria Militar que desempenhem a função de Segurança Legislativo.

Parágrafo único As funções de confiança referidas no *caput* serão extensivas aos cargos de secretários e assessores de comissões.

Art. 60 A remuneração dos servidores, o subsídio dos ocupantes dos cargos em comissão, os proventos e as pensões pagas, no Poder Legislativo, ou outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, excluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal.

Art. 61 Esta lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, sendo que qualquer ato elaborado em discordância com os dispositivos desta lei será considerado nulo de pleno direito.

Art. 62 O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas funções.

Art. 63 As férias dos servidores do Poder Legislativo serão gozadas nos períodos de recesso parlamentar definidos constitucionalmente nos meses de janeiro e julho.

Art. 64 A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso fica obrigada a efetivar a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2002.

Art. 65 As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta da verba orçamentária própria.

Art. 66 Ficam recepcionadas as Leis nºs 7 318/00, 7 368/00, 7 503/01, 7.504/01 e 7 617/02.

Art. 67 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis nºs 4 828/85, 7 099/98 e 7 203/99 e o Decreto Legislativo nº 2 859/93.

Art. 68 As disposições desta lei vinculam-se integralmente ao Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado de Mato-Grosso.

Art. 69 Os efeitos financeiros decorrentes do disposto na presente lei vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2003.

Art. 70 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 19 de dezembro de 2002.

DEPUTADO HUMBERTO BOSAIPPO
Presidente

* Reproduz-se por ter saído incorreta

ANEXO I CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM EXTINÇÃO

CARGOS	QTI	SIGLA
Assessor Legislativo	2	CAL

ANEXO II CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO EM EXTINÇÃO

CARGOS	QTI	SIGLA
Assessor	2	CNE-IV
Assessor Adjunto	2	CNE-VI
Secretário Adjunto da Consultoria Técnico-Jurídica	1	CNE-VIII